צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת ב׳ לחוק), התשנ״ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק מס הבולים על מסמכים, התשכ״א–1961[1] (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה[2], אני מצווה לאמור:

תיקון תוספת ב׳ לחוק

1. בתוספת ב׳ לחוק, בסעיף 11(יא), במקום ״שהוצאו בשנת 1996״ יבוא ״שהוצאו בשנים 1996, 1998 או 1999״.

ב׳ בסיון התשנ״ח (27 במאי 1998)

(חמ 1107–3)

יעקב נאמן
שר האוצר

---

[1] ס״ח התשכ״א, עמ׳ 64; ק״ת התשנ״ו, עמ׳ 613; התשנ״ז, עמ׳ 411.

[2] ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206.

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים) (תיקון), התשנ״ח–1998

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 342(ה) ו־400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995[1] (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 2

1. בתקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), התשנ״ז–1997[2] (להלן – התקנות העיקריות), במקום ״שתקנות 5(א) ו־(ה)(1)״ יבוא ״שתקנה 5(א) או (ה)(1)״.

תיקון תקנה 7

2. בתקנה 7(2) לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה במילים ״לעומת ממוצע המדדים״ יבוא ״לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שנקבע לתשלום דמי הביטוח בסעיף 353(א) לחוק״.

תחילה ותחולה

3. תחילתן של תקנות אלה ביום ג׳ בטבת התשנ״ח (1 בינואר 1998) (להלן – יום התחילה) והן יחולו על דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך, ולגבי החזר דמי ביטוח לפי תקנה 2 לתקנות אלה – על החזר המשתלם ביום התחילה או לאחריו.

הוראת שעה

4. בתקופה שמיום ה׳ באייר התשנ״ח (1 במאי 1998) עד יום י״ד בשבט התשנ״ט (31 בדצמבר 1998) יראו את התקנות כאילו –

(1) אחרי תקנה 3 לתקנות העיקריות בא:

״תיאום דמי ביטוח בידי מעסיק

3א. (א) על אף האמור בתקנה 3, המוסד רשאי להתיר למעביד פלוני (להלן – מעביד משני) שמתקיים בו האמור בתקנה 2, לנכות משכרו של העובד דמי ביטוח בסכום השווה להפרש שבין דמי הביטוח המתואמים לבין הסכום הכולל של דמי הביטוח שנוכה בעד אותו חודש, משכרו של העובד המשתלם בידי כל אחד ממעבידיו האחרים.

---

[1] ס״ח התשנ״ה, עמ׳ 207; התשנ״ז, עמ׳ 219.

[2] ק״ת התשנ״ז, עמ׳ 864 (1112).

(ב) הניכוי לפי הוראת תקנת משנה (א) ייעשה לגבי כל חודש בשנת מס, אם המציא העובד למעביד אישור שכר –

(1) לגבי שנת המס 1998 – תוך 30 יום מיום התחילה;

(2) לגבי עובד שהתחיל לעבוד אצל אותו מעביד לאחר יום התחילה – בתחילת החודש שבו התחיל לעבוד אצל אותו מעביד.

(ג) מעביד ימסור למוסד, לא יאוחר מיום 31 במרס של כל שנה את שם העובד, מספר תעודת הזהות וכתובתו של העובד שמשכרו נוכו דמי ביטוח לפי תקנה זו.

(ד) בתקנה זו, ״אישור שכר״ – אישור מכל אחד ממעבידיו של עובד, למעט המעביד המשני, שבו פירוט השכר ששולם לעובד בחודש שקדם בתכוף למועד להמצאתו שנקבע בתקנת משנה (ב), לפי הענין, וכן שיעור דמי הביטוח שנוכה מהשכר האמור.

בקשה להחזר דמי ביטוח ששולמו ביתר

3ב. מבוטח העובד אצל מעבידים שונים שנוכו משכרו דמי ביטוח בסכום העולה על דמי הביטוח המתואמים, יגיש למוסד בקשה להחזר דמי הביטוח, בטופס שקבע המוסד, בצירוף אישור מכל אחד ממעבידיו של העובד, הכולל פרטים על שכרו החודשי, התקופה שבעדה שולם השכר וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו.״

(2) במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות בא:

״דין וחשבון

4. (א) עובד שהכנסתו הכוללת בחודש פלוני בשנת מס עלתה על ההכנסה המרבית הקבועה בפרט 1 שבלוח י״א לחוק (להלן – שנת הדיווח), אשר ניתן לו אישור מפקיד גביה כאמור בתקנה 3, או שמעבידו ניכה משכרו דמי ביטוח בהתאם לתקנה 3א, יגיש למוסד עד 31 ביולי של שנת המס שלאחריה, דין וחשבון על הכנסותיו בשנת הדיווח ועל סכומי דמי הביטוח שנוכו מהכנסותיו כאמור.

(ב) מעביד ימסור לעובדו החייב להגיש דין וחשבון לפי תקנת משנה (א), או המגיש בקשה לפי תקנה 3ב, בתום שנת הדיווח או בתום התקופה שלגביה מבקש העובד להגיש בקשה לפי תקנה 3ב, לפי הענין, אישור הכולל פרטים על שכרו החודשי בשנה או בתקופה האמורות, וסכומי דמי הביטוח שנוכו ממנו.״

(3) בתקנה 6(א) לתקנות העיקריות, אחרי ״דין וחשבון לפי תקנה 4״ בא ״או בקשה להחזר דמי ביטוח לפי סעיף 3ב״.

ח׳ באייר התשנ״ח (4 במאי 1998)

(חמ 3-2779)

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים ,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק ,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

גאודע בע"מ

משרד המשפטים
מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המצוינים,
בסריקה ממוחשבת מהימנה מהמסמך המצוי בתיק,
בהתאם לנוהל הבדיקות במשרד המשפטים.
על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).

Geoda User

21 May 2014 06:34:26 +03:00